國際私法主題整理：法人與公司

> 整理範圍：110-114年司律一試國際私法考題
> 涵蓋主題：外國公司內部事項、法人定性、股東會決議
> 題數：3 題

壹、外國公司內部事項之認定

一、公司內部事項之範圍（114年第3題）

下列何者不屬於外國公司之內部事項？

(A) 公司董事之選任方式及程序
(B) 董事對外代表公司之職權範圍
(C) 董事與其他公司簽訂買賣契約
(D) 公司修訂章程限定董事之權限

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	❌ 屬內部事項	董事之**選任方式及程序**為公司組織法上之內部事項，依公司設立登記地法。
(B)	❌ 屬內部事項	董事**代表權限**之範圍為公司治理之內部事項，依公司設立登記地法。
(C)	☑ 非內部事項（本題答案）	董事與其他公司簽訂**買賣契約**為**外部交易行為**（對外法律行為），非公司內部事項，應依契約之準據法。
(D)	❌ 屬內部事項	**章程修訂**為公司組織法上之內部事項。

貳、法人內部事項之定性

一、法人內部事項與繼承之定性（112年第1題）

我國人甲在英屬開曼群島設立 A 公司，10 年後甲因病去世，其於 A 公司之股份由甲之妻乙、子丙、女丁繼承。乙以丁損及其在英屬開曼群島遺產即 A 公司股東權利為由，經英屬開曼群島法院裁定許可指定自己為限制性遺產管理人，並召開股東會解除丁之董事職位並指定丙為董事，丁則主張甲於A 公司之股東權利乃為乙、丙、丁三人公同共有之遺產，乙未經全體繼承人同意推派為公同共有遺產之管理，竟單獨以甲遺產管理人身分自居，乙係侵害其繼承權而違法解任其在A公司之董事職位，故繼續以 A 公司董事自居。A 公司遂向我國法院提起確認 A 公司與丁間董事委任關係不存在之訴。下列敘述何者正確？

(A) 我國法院應依我國法定性為法人內部事項，並依涉外民事法律適用法第13、14條定應適用之法律
(B) 我國法院應依我國法定性為繼承，並依涉外民事法律適用法第58條定應適用之法律
(C) 我國法院應依英屬開曼群島法定性為法人內部事項，並依涉外民事法律適用法第 13、14 條定應適用之法律
(D) 我國法院應依英屬開曼群島法定性為繼承，並依涉外民事法律適用法第58條定應適用之法律

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確（本題答案）	本案爭點為「確認董事委任關係不存在」，核心為**公司董事職位之解任**，應依**我國法**（法庭地法）定性為**法人內部事項**，並依涉外民事法律適用法§13、§14定應適用之法律（即公司設立登記地法，即英屬開曼群島法）。
(B)	✗ 錯誤	雖涉及繼承背景，但爭點為董事委任關係之存否，非繼承問題本身。
(C)	✗ 錯誤	定性應依**法庭地法**（我國法），非依英屬開曼群島法。
(D)	✗ 錯誤	定性非依英屬開曼群島法，亦非繼承問題。

參、公司股東會決議

一、股東會決議之法律適用（111年第1題）

我國籍甲公司收購依 A 國法設立之乙公司之股份，乙公司為依 B 國法設立之丙公司在 A 國之子公司。丙公司為保衛乙公司之經營權，於乙公司在 C 國召開之股東會選舉董事時，聯合其他股東排擠甲公司代表。如甲公司認為股東會決議程序有瑕疵，在我國法院提起訴訟，請求撤銷股東會決議，我國法院應適用何國法律？

(A) 應適用A國法
(B) 應適用B國法
(C) 應適用我國法
(D) 應適用C國法

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確（本題答案）	股東會決議之效力屬**法人內部事項**，依涉外民事法律適用法§13，法人之內部事項依其**設立登記地法**。乙公司依**A國法**設立，故應適用A國法。
(B)	✗ 錯誤	B國法為丙公司（母公司）之設立地法，非乙公司之設立地法。
(C)	✗ 錯誤	我國為法庭地，但法人內部事項非依法庭地法。
(D)	✗ 錯誤	C國為股東會召開地，但股東會效力依公司**設立登記地法**，非會議召開地法。

[!NOTE]

重點整理

法人/公司之法律適用（涉外民事法律適用法§13、§14）：

- **內部事項**依**設立登記地法**
- 內部事項範圍：董事選任、解任、代表權、章程修訂、股東會決議效力
- **外部交易行為**（如買賣契約）→ 依契約準據法
- 定性問題 → 依**法庭地法（我國法）**